

קנד:

עין משפט
נר מצוה

קבו א טוש"ע ח"מ סי'
קמ סעיף ג:

רבינו גרשום

[illegible][illegible]

אחתה-ל ראל שך היי-
השהד: א שטר אמנה הדי-
שכחרינן שך שדו ו על
שנתנת שאמנין לך הדמיס
עד זמן שקבענו ומעולס
האל נתת לי דמים: אם יש
שך עדים. שכן הוא כמו
שמעורערו אומר לך אחר
עדים: (2) והוא מודה בשטר
שכתבו לזה אינו צריך
לקיימו עוד לאותו מלוך:
אם ישלם למעורר מלוקס
לימא. דבר קפרא ששנה
ששנה ו לפלגותא אמרה
לשמעתא ואלבא דר מאיר
דאמר והואיל ומודה היה

הוא מערר באותו שכתב לקיימו אי צריך אנאמנין צריך לקיימו צדק שכתבו אין צריך לקיימו צדק אלאים אינון דמצי ליה שטר אמנה הוא אירוש לקיש לר' יוחנן והכי ערערו. ואמאי יפה ערערו וואמאי יפה קטן היה ואמאי יפה ממשמי אלעזר תלמידי אמהה שכתבו צריך לקיימו צדק

(ח) עי' בתוס'

מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

^א ואם תאמר למה יש לנו לומר שהוא קטן כיון שהגיע לכלל שנותיו^ב והוא
 אצלנו בזה פרק בא סימן (דף מ.) קטנה שהגיעה לכלל שנותיה
 צריכה צדיקה חזקה הציאה סימנים וי"ל * שאחר שהיה זה גדול
 שהגיע לכלל שנותיו ולא היו לו סימני גדלות ולהכי איכא לספוקי

שלמא לדידי דאמינא ראי'ה בעדים כין
אמר ללקוחות אייתו עדים ולא אשכחו היינו
קא אתו ואמרו ליה מהו לבדוקו אלא לדידך
אמרת ראי'ה בקיום השטר למה להו לבדוקו
קיימו שטרייהו ולוקמו בנכסי מי סברת
נכסי בחזקת בני משפחה קיימי וקא אתו
לקוחות ומערערי נכסי בחזקת לקוחות קיימי
קא אתו בני משפחה וקא מערערי הכי נמי
סתברא מדקאמר להו אי אתם רשאים
לנוולו ואישתיקו אי אמרת בשלמא בני
משפחה קא מערערי משום הכי אישתיקו
ולא אי אמרת לקוחות קא מערערי אמאי
שתיקי לימרו ליה אנן וזוי יהיבין ליה לינוול
לינוול אי משום הא לא איריא הכי קאמר
הו חדא דאי אתם רשאים לנוולו ועוד וכי
נימרו וזוי שקל לינוול ולינוול סימנים עשוין
השתנות לאחר מיתה⁶ (ת"ש) שאל רבי
טעמון בן לקיש את רבי יוחנן זו ששנויה
משנת בר קפרא הרי שהיה אוכל שדה
בא בחזקת שהיא שלו וקרא עליו אחד
רעור לומר שלי היא והוציא זה את אונן
וומר שמכרתה לי או שנתתה לי במתנה
אם אמר איני מכיר בשטר זה מעולם "תקיים"
השטר בחותמו או אמר שטר פסים הוא
ה או שטר אמנה שמכרתי לך ולא נתת לי
מים אם יש עדים הלך אחר עדים ואם לאו
הלך אחר השטר לימא ר' מאיר היא דאמר

והודה בשטמ שכתבו אינו צריך לקיימו והכל
בבנ אמר ליה לא שאני אומר דברי הכל
והודה בשטמ שכתבו אינו צריך לקיימו והא
יזיפל פליגי ^א דתנן ^ב אין נאמנין לפוסל דברי
מאיר וחכמים אומרים נאמנין אמר ליה אי
ידים אלימי ומרעי שטרא איהו כל כמיניה
אמר ליה והלא משמך אמרו יפה ערערו בני
ושפחה אמר ליה זו אלעזר אמרה אני לא
ומרתי דבר זה מעולם אמר רבי זירא אם
בכור רבי יוחנן ברבי אלעזר תלמידו יכפור
רבי ינאי רבו דאמר רבי ינאי אמר רבי
והודה בשטמ שכתבו ^א (אינו) צריך לקיימו
אמר ליה רבי יוחנן רבי לא משנתנו היא
וחכמים אומרים המוציא מחבירו עליו
הראיה אין ראיה אלא בקיום השטמ
רס נראין דברי רבינו יוסף דאמר
רבינו יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל
אומר מודה בשטמ שכתבו שצריך לקיימו
רבי מאיר דברי הכל היא והא איפכא
חבירו עליו הראיה איפוך והא תניא אין
וחכמים אומרים נאמנין איפוך והא רבי
איפוך לימא ליפוך נמי תיובתא לא
הכי

לקיימו כדמפרש וחילו והאי דקא"ר יוחנן
 דכרי הכל: וזו דברי חסידים. מתי' דמוכא א"י
 דאמיציה ר' יוחנן לר"ש בן לקיש וכו' ליפוך והשאל
 דר' יוחנן דאמיציה ר"ש לקיש וכו' ליפוך והשאל

לרבנן והדרא קושיין לדוכתה דלימא

[illegible]

י רבנן צמתני' [לעיל קנב.] המוילא מחצירו
יים שצריא היה ויגצה מתנתו מיד
זות קך ולצקש עדים כדי לטרוף מקחן
כו': לקיימו שטרייהו. ומסתמא אין

העדים חותמין על השטר א"ר.
נעשה גדול: בחזקת לקוחות הוא קיימין.
והחזיקו בהן קודם ערעור: ואם
יורשין וקא מערערי. ואמרי קטן היה
ושלא כדין תפסתם דהתם גבי יורשין
לא שייך קיום שטריה: היינו דשקלי.
כדי שלא לינוול קרובם: לינוול ולינוול.
אין אנו חוששין בצבטתו שאינו קרובנו
והפסדנו מרובה: ה"ג וזשנויה כו'.
ואסיפא קאי לימא ר"מ היא כו'.
שטר פסים. שפייסת ממני לכתוב לך
שטר מכירה להחזיקך בעשר לוקח
קטעות: שטר אמונה. האמנתיך
למקור לך שטר מכירה קודם שצבתי
הדמים: שאני אומר לדניי הכל כו'.
כדמפרש לקמיה דכי פליגי רבנן
ואמרי מודה בשטר שכתבו שריץ
לקיימו הני מיילי היכא דאיכא עדים
דמרעי ליה לשטרא ופוסלין חתימת
עאמן ה"ז פסול גדול הלכך א"ע.
דמודה דהוה שכתבו צריך לקיימו
אלא בזה דבר קפרא דלוה גופיה
קפסיל ליה ולא עדים כיון דמודה
שכתבו לאו כל כמיניה למימר שטר
פסים הוא והכל מודים שא"צ לקיימו:

אִי עֲדִים תִּלְמִיד כִּי. דְּהַסֵּךְ חֲמֵר
עֲדִים פְּסוּלֵי עֲדוֹת הֵינָּן: אִישׁ לֹא
מִינֵיהֶם. בְּתַמִּיהוּ כֹּה יֵשׁ כֹּה בִּזְרָה הִלּוּהוּ
לְיֹמֵר אִינִי חַיִּיב כָּלֹם. וְהִכָּה לֹא אֲמַר' **הִפֵּה**
שֹׁאֵכֵךְ הוּא הִפֵּה שֶׁתִּמִּיר
דִּבְיוֹן לְדַמֵּר לוֹה כְּבִצְתִּי שֶׁטֶר זֶה
אִפֹּס שֶׁטֶר פִּסֵּם אִו שֶׁטֶר אֲמַנָּה
הוּא דִמֵּה לִי פֶסֶק מִמָּקוֹס עֲדִים לֹא
אֲמַרְיִן דְּלֹאן סָהֵד דְּלֹא שֶׁטֶר אֲמַנָּה
הוּא דְעֲדִים אֲשֶׁר אֲמַנָּה וּפִסֵּם לֹא
חֲתָמִי דְּלֹא יִתֵּן לִיכְבֵּשׁ כְּדַמֵּר
זֶה פֶרֶק דְּכַתּוּבֹת (דף ע"ב) וְהַלֵּךְ
לֹא יִמְנָעוּ לְיִמְנָר שֶׁטֶר אֲמַנָּה הוּא:

והלא אמרו משמך כו'. רש לקיש
קא"ל לר' יוחנן היכי מצית למימר
לדברי הכל מודה בשטר שכתבו
א"צ לקיימו אף על גב דליהו נמי
פסיל ליה משום שטר אמנה או
שטר פסים ולא כל כמניה ולאורו
ליהו כן זמן לעדים גופיה לא
מרע ליה והלא משמך אמרו יפה
ערערו בני משפחה אע"ג דמודו
בני משפחה בשטר שכתב נותן
מתנה כיון דאמרי קטן היה נאמנין
עד שיתקיים השטר בחותמיו אלמא
מודה בשטר שכתבו לדידך דא"ר
לקיימו: ויפור בר' ינאי. בתמיה.
והלא לר' ינאי רבו א"ר יוחנן בהדיא
דא"ר לקיימו: ברם רנאן דברי
רבינו יוסף. ר' זירא קא"ל ואמא
לתרזי דמאי דא"ר יוחנן לריש לקיש

לְקִיּוּמוֹ הָיְינוּ טַעֲמָא דְס"ל לר' יוחנן
הַ כֹּל אִי"ל לְקִיּוּמוֹ לֹא דוּקָא אֲלֵא
קִיּוּמוֹ: נְמִי תִּיּוֹבָא. דְּאָמַר לְעִיל [ע"א]
מַעֲיָן דְּמַתְּנִיתִין רֵאשִׁי בַּעֲדֵים קֶאֱמַר:
הָבִי

[illegible]

מסורת הש"ס

(א) ס"א ל"ג, (ב) [ל"ד דתניא],
(ג) [כמוצות יח:], (ד) נ"א ל"ג,

גליון הש"ם

בא"ד י"ל דאחר שחיה זה גדול. קשה לי איך אמרתי שבמעמק ריש דף קנה היכי משכחת לה דנחתי דלמא ההצרייתא מ"רי צבתא ולא נצדק משה' לריכס היורשים להביא רחיה מכא מוקא: להביא ד"ס כקשות מוס': שם ד"ה ברם כו' [גבי פניו מוסמסין]. וכן בצורות ד ע"צ עירובין מ ע"א:

הגהות הב"ח

[illegible]

מוסף תוספות

א. ולמא דמסקינן ביה
 ממשחה וואס
 בלורקן, י"ל ג"כ כי שאלי
 נקמות הוי ב מחיטו
 מהתה נפשו העור ונטל
 וצער. וכי.
 דא אל דא איהו
 סימנא דא כיחורו מכירה
 כדבעין למירא לקמן. עס.
 ג. כון שחלל מוריס
 ממשכריה קטן אמת אל
 שאומרים הן איהו אל
 דא איהו הוי
 לתנא למירא מנתיקין
 השטר בחותמו והכי
 אפרקין בריבוי דוחתי.
 ז. [ו]שמש גדול היה
 באותה שעה. רע"ב.
 ח. אפרודש שמש י"ל
 כי שפירושו שמש
 נתיקין השטר הוא שאמר
 יפה ערערו בני משפחה.
 רע"ב.

יבינו גרשום (המשד)

מורה בשטר שכתבו אפי' אצטורין לקיימו למקבל.
אלמא דס"ל ד' יוחנן מורה
בשטר שכתבו צריך לקיימו
דיוורו הוא דאק מהרין קיי
משהו שאלו ד' דברי חכמים
שכתבו אין צריך למקבל
ועליו הריאק קדמב ר' מאיר
לד' יוחנן במתנ' דר' מאיר
לקיימו ואכתי כר' אמר
שכתבו צריך לקיימו ואכתי
כר קסא אליבא דחכמים
שכתבו צריך לקיימו והאמר
ד' ומקש' הואיל מהמפת
קיש' לר' יוחנן דאמר ראי
ב' דה' ר' יוחנן ריש לקיש

(א) עי' צמח' כהן צד"ה אלול ו"ל דליכא למימר חזקה שאין עדים וכו' ו"ל דרבינו ג"כ כוון בזה לתרץ הקושיא. (ב) ואם לאו הלך אחר השער. והוא מודה וכו' כ"ל. (ג) נראה דצ"ל והלא כיון שאותן בני המשפחה מודים שהוא כתבו הא ליכא למימר וכו'.